



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

Año de la Grandeza Argentina

**Resolución firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 2091 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), y 55 inc. d), Ley 27.442

---

**VISTO:**

El expediente EX-2026-16150876-APN-DR#CNDC, caratulado *"AZORRA AVIATION HOLDINGS, LLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"* (CONC.2091).

La presentación de fecha 18 de febrero de 2026 mediante la cual AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC notificó, a través de su subsidiaria AZORRA NORDIC HOLDINGS, la adquisición del control exclusivo indirecto de ciertos activos de la cartera de aeronaves y motores de DUBAI AVIATION ENTERPRISE LTD.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-69225369-APN-SCE#ANC), emitido el 16 de julio de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, inc. a), 28 inc. b), 55 inc. d), 56 y 84 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

**Y CONSIDERANDO:**

**I. La operación notificada y las partes intervinientes**

La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto de determinados activos de la cartera de aeronaves y motores de propiedad de DUBAI AVIATION ENTERPRISE LTD ("DAE") por parte de AZORRA NORDIC HOLDINGS ("AZORRA"). Se instrumentó mediante un contrato de compraventa de activos

celebrado el 8 de mayo de 2025. La transferencia del negocio de arrendamiento en Argentina, en cambio, se formalizó recién el 5 de diciembre de 2025, a través de documentos de venta —uno por cada aeronave— y de contratos de cesión de igual fecha.

AZORRA es subsidiaria de AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC ("AZORRA AVIATION HOLDINGS"), una empresa global de arrendamiento de aeronaves comerciales con una flota de más de cien aviones. No tiene filiales ni empresas asociadas en Argentina.

Está controlada exclusivamente por OAKTREE CAPITAL HOLDINGS, LLC (junto con sus filiales, "OAKTREE"), sujeta a su vez al control común de OAKTREE CAPITAL GROUP HOLDINGS GP, LLC y BROOKFIELD CORPORATION ("BROOKFIELD").

Como resultado de la transacción, AZORRA AVIATION HOLDINGS adquirió en Argentina el control exclusivo de dos aeronaves y la totalidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados de los contratos de arrendamiento suscriptos con una aerolínea. DAE, la vendedora, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida con arreglo a las leyes del *Centro Financiero Internacional* de Dubái.

El perfeccionamiento de la adquisición se produjo el 5 de diciembre de 2025. Su notificación ante esta ANC, sin embargo, se realizó el 18 de febrero de 2026; es decir, con una demora de cuarenta (40) días hábiles respecto del plazo legal.

## **II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas**

La Secretaría de Concentraciones Económicas realizó un análisis técnico riguroso de la operación notificada. Su objeto: determinar si la adquisición de los activos de DAE por parte de AZORRA infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

La operación presenta relaciones económicas de tipo horizontal en el mercado de servicios de *leasing* seco (*dry-lease*) de aviones. En este esquema, una entidad de financiamiento de aviones (dador) proporciona una aeronave sin seguro ni tripulación a una aerolínea (tomador), que asume el control comercial y operacional del bien. Es lo opuesto al *leasing* húmedo (*wet-lease*), donde el dador retiene ese control. Siguiendo el criterio de la Comisión Europea, y dado que las empresas de *leasing* operan a escala global, la Secretaría definió el mercado geográfico relevante con alcance mundial.

Los datos aportados por la parte notificante sitúan la participación conjunta del grupo comprador y del objeto de la operación por debajo del 3% del mercado global de *leasing* seco. No hay indicios de que las cuotas en Argentina difieran sustancialmente de esa cifra. Tampoco se detectaron cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual.

Sobre esa base, el Dictamen concluye que la concentración no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia y no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general. Recomendamos, en consecuencia, su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

## **III. La notificación tardía y la multa propiciada por la Secretaría de Concentraciones Económicas**

AZORRA AVIATION HOLDINGS notificó la operación fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 y su Decreto PEN 480/2018. Esa demora amerita la multa prevista en el artículo 55, inc. d), de la ley.

El cierre de la operación tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025; el formulario F0 recién se presentó el 18 de febrero de 2026. Entre el 16 de diciembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, ambos inclusive, transcurrieron cuarenta (40) días hábiles administrativos de atraso.

Para fijar la multa, la Secretaría tomó como referencia el volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico de AZORRA AVIATION HOLDINGS: entre pesos trescientos mil millones (AR\$ 300.000.000.000) y pesos trescientos setenta mil millones (AR\$ 370.000.000.000) en 2024. Consideró también el valor de los activos transferidos en Argentina, que asciende a pesos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y seis millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta (AR\$ 59.636.687.250). El 0,1% de aquel volumen de negocios equivale a un monto de entre 272.163,15 y 335.667,88 unidades móviles, según el valor de la unidad móvil vigente al cierre de la operación.

En la graduación de la sanción, la Secretaría ponderó cuatro atenuantes. Primero, que la operación no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442. Segundo, que AZORRA AVIATION HOLDINGS se presentó espontáneamente a notificar y colaboró en todos los pedidos de información. Tercero, que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación o evitar su notificación. Cuarto, que la empresa no registra antecedentes de otra notificación tardía.

A ello, la Secretaría suma una consideración adicional, referida a la *proporcionalidad* de la sanción. El volumen de negocios consolidado que fija el tope legal de la sanción corresponde a la actividad global de OAKTREE y BROOKFIELD.

Ambos son fondos de inversión con carteras diversificadas en sectores ajenos al arrendamiento de aeronaves, cuyas sociedades de cartera se gestionan de forma independiente y no coordinan su actividad comercial con AZORRA. La unidad de negocio de AZORRA involucrada en esta operación, en cambio, factura en Argentina una fracción marginal de ese volumen consolidado. Esa diferencia, en opinión de la Secretaría, debe pesar en la graduación de la multa, conforme al criterio de proporcionalidad que exige el artículo 56 de la Ley 27.442 —criterio que, señaló la Secretaría, también sigue el derecho comparado, en particular la Comisión Europea en los precedentes *Marine Harvest/Morpol* y *Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône*.

En virtud de estas consideraciones, la Secretaría propicia una multa de quinientas (500 UM) unidades móviles por día. El total: veinte mil (20.000 UM) unidades móviles por los cuarenta días de demora, dentro de los parámetros del artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442. Como esa sanción excede sus propias facultades, la Secretaría eleva el presente dictamen a este Tribunal a sus efectos.

#### **IV. Análisis y conclusión del Tribunal**

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones de la Secretaría de Concentraciones Económicas.

La operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general. Corresponde, en consecuencia, autorizarla conforme al artículo 14, inc. a), de la misma ley.

Este Tribunal comparte, asimismo, los fundamentos de la Secretaría sobre la notificación tardía y los atenuantes ponderados. Corresponde, por ello, imponer a AZORRA AVIATION HOLDINGS, en su carácter de adquirente, la multa de veinte mil (20.000 UM) unidades móviles propiciada por la Secretaría, de conformidad con los artículos 9°, 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo de ciertos activos de la cartera de aeronaves y motores de DUBAI AVIATION ENTERPRISE LTD por parte de AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC, a través de AZORRA NORDIC HOLDINGS, que implica en Argentina la adquisición de dos aeronaves y la totalidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados de los contratos de arrendamiento suscriptos con una aerolínea, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

**Artículo 2°.-** Imponer a AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC, en su carácter de adquirente, una multa de veinte mil (20.000 UM) unidades móviles, en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442.

**Artículo 3°.-** Establecer el plazo de diez (10) días para que AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC haga efectiva la multa impuesta en el artículo 2°, contado desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial.

**Artículo 4°.-** Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, mediante la emisión de un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

**Artículo 5°.-** Notifíquese a AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-69225369-APN-SCE#ANC).

**Artículo 6°.-** Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

**Artículo 7°.-** Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.





República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional  
2026 - Año de la Grandeza Argentina  
Dictamen SCE

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2026-16150876-APN-DR#CNDC, caratulado “AZORRA AVIATION HOLDINGS, LLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

**I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES**

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de ciertos activos de la cartera de aeronaves y motores de DUBAI AVIATION ENTERPRISE LTD (“DAE”) por parte de AZORRA NORDIC HOLDINGS (“AZORRA”).
2. La operación se instrumentó a través de un contrato de compra venta de activos celebrado el 8 de mayo de 2025, y la transferencia del negocio de arrendamiento en Argentina se instrumentó el 5 de diciembre de 2025 mediante documentos de venta — uno por cada una de las aeronaves— y contratos de cesión también de fecha 5 de diciembre de 2025.
3. AZORRA es una subsidiaria de AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC (“AZORRA AVIATION HOLDINGS”), una empresa global de arrendamiento de aeronaves comerciales. Como resultado de la transacción, AZORRA AVIATION HOLDINGS adquirió en Argentina el control exclusivo de dos aeronaves y la totalidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados de los contratos de arrendamiento suscriptos con una aerolínea (negocio de arrendamiento en Argentina).
4. La para vendedora, DAE, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida con arreglo a las leyes del *Centro Financiero Internacional* de Dubái.
5. AZORRA AVIATION HOLDINGS posee una flota de más de 100 aviones. No tiene filiales ni empresas asociadas en Argentina<sup>1</sup>, y está controlada exclusivamente por la empresa de gestión de inversiones OAKTREE CAPITAL HOLDINGS, LLC (junto con sus filiales, “OAKTREE”), sujeta al control común de OAKTREE CAPITAL GROUP HOLDINGS GP, LLC y BROOKFIELD CORPORATION (“BROOKFIELD”).
6. OAKTREE es una empresa global de gestión de inversiones alternativas, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, que opera en Argentina a través de empresas de su cartera con ventas en el país en distintos segmentos.
7. BROOKFIELD es una gestora de activos global con sede en Toronto (Canadá). La notificante informa que, aunque BROOKFIELD no opera directamente en el arrendamiento de aeronaves, tiene control conjunto, a efectos del control de concentraciones económicas, sobre CASTLELAKE, una empresa de inversión alternativa global con sede en Estados Unidos, propietaria de una empresa extranjera que opera en el arrendamiento de aeronaves en Argentina.

---

<sup>1</sup> La parte notificante informa que en Argentina solo tiene dos aeronaves arrendadas a una aerolínea local, distintas a las adquiridas mediante la concentración económica aquí notificada.

8. El perfeccionamiento de la adquisición se produjo el 5 de diciembre de 2025 y su notificación ante esta SCE de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 18 de febrero de 2026.<sup>2</sup>

## II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 18 de febrero de 2026, AZORRA AVIATION HOLDINGS presentó el formulario F0 para a su análisis.
10. La notificación de la transacción perfeccionada el 5 de diciembre de 2025 presenta una demora de CUARENTA DÍAS (40) días hábiles.
11. La operación notificada constituye concentraciones económicas en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
12. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)— y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.<sup>3</sup>
13. El 26 de febrero de 2026, tras analizar la presentación efectuada, esta SCE consideró que la información se hallaba incompleta y formuló observaciones al Formulario F0, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría su cómputo y que el mismo quedaría suspendido desde la notificación de la providencia y hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023.
14. Del análisis efectuado surge que la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. (c) del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presentan ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califican para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
15. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que la notificación de una de las operaciones fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa, que excede las facultades de esta SCE, es que se emite el presente dictamen a fin de ser elevado al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que es quien cuenta con las facultades para imponer la sanción propiciada.
16. El 11 de mayo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
17. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a

---

<sup>2</sup> Ver Formulario F0 embebido mediante IF-2026-16336904-APN-DTD#JGM en el orden 22 de las actuaciones.

<sup>3</sup> La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 16 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la Resolución 6/2026 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 17 de enero de 2026, que se estableció en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (\$ 1450,05).

la fecha mencionada.

### III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

#### III.1. Naturaleza de la operación

18. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto de determinados activos de la cartera de aeronaves y motores de propiedad de DAE por parte de AZORRA AVIATION HOLDINGS.

A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina**

| Empresa                                                                                                                              | Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Grupo comprador</i>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Empresas de OAKTREE                                                                                                                  | Gestión de inversiones alternativas y no tradicionales a nivel global, orientada al valor y con control del riesgo para las inversiones en deuda en dificultades, bonos de alto rendimiento, valores convertibles, préstamos senior, control corporativo, bienes raíces, acciones de mercados emergentes y financiación <i>mezzanine</i> . |
| Empresas BROOKFIELD                                                                                                                  | Ofrece una gama de productos y servicios de inversión públicos y privados, con un enfoque de inversión en energías renovables y transición energética, infraestructuras, capital privado y bienes inmuebles.                                                                                                                               |
| Empresas de CASTLELAKE                                                                                                               | Gestión de inversiones global especializada en inversiones alternativas. En particular, en los mercados especializados en finanzas, activos reales y aviación. En este último proporciona soluciones de financiación, arrendamiento y servicios para activos de aviación comercial.                                                        |
| AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC                                                                                                         | Servicio de arrendamiento de aeronaves, en particular, presta servicios de leasing seco de aviones.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Objeto</i>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dos aeronaves y la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los contratos de arrendamiento suscritos con una aerolínea. | Servicio de arrendamiento de aeronaves, en particular, prestan servicios de leasing seco de aviones.                                                                                                                                                                                                                                       |

Fuente: SCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

19. La operación notificada presenta relaciones económicas de tipo horizontal en el mercado de servicios de leasing seco (*dry-lease*) de aviones.

#### III.2. Efectos económicos de la operación



20. Conforme surge del antecedente de la (ex) CNDC <sup>4</sup>, el *leasing* de aviones es un acuerdo financiero mediante el cual una aerolínea puede utilizar un avión sin necesidad de adquirirlo de manera definitiva por un período determinado. Este tipo de acuerdos son habituales en la industria aeronáutica debido a los elevados costos de compra y mantenimiento de las aeronaves.
21. En decisiones previas<sup>5</sup>, la Comisión Europea (CE) analizó el mercado de *leasing* de aviones, realizando la distinción entre el *leasing* húmedo (*wet-lease*) y el *leasing* seco (*dry-lease*).<sup>6</sup>
22. El *leasing* seco se da cuando una entidad de financiamiento de aviones (dador) proporciona un avión sin seguro ni tripulación a una aerolínea (tomador). El *leasing* seco es utilizado típicamente por compañías de *leasing* y bancos requiriendo que el tomador realice el control comercial, así como el control operacional.<sup>7</sup>
23. Respecto al mercado geográfico, siguiendo con el criterio de la CE y teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas de *leasing* ofrecen sus servicios a nivel mundial y que las aerolíneas toman en *leasing* sus aviones de diferentes empresas de *leasing* en todo el mundo, el *leasing* de aviones tendría un alcance mundial.
24. De acuerdo a información aportada por la parte notificante en base a datos de Cirium<sup>8</sup> al 15 de enero de 2025, la participación conjunta del grupo comprador y el objeto de la operación en el mercado de *leasing* seco de aviones, a nivel global, no supera el 3%.
25. Respecto de los datos a nivel nacional, las partes indican que no cuentan con información que les permita estimar en forma fiable las cuotas de mercado. No obstante, indican que las participaciones de mercado en Argentina no deberían diferir sustancialmente de las cuotas de mercado globales.
26. Por lo expuesto, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
27. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

---

<sup>4</sup> Ver Dictamen “*Brookfield CL Holdings LLC S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1995).*”

<sup>5</sup> Ver Caso Nro. IV/M.259 – British Airways / TAT, Caso M.9287 - CONNECT AIRWAYS / FLYBE, Caso M.9062 FORTRESS INVESTMENT GROUP /AIR INVESTMENTVALENCIA / JV y Caso M.10231 - AERCAP / GECAS / SES.

<sup>6</sup> Cabe señalar que, en una decisión reciente, la CE consideró que el *leasing* seco de aviones es un mercado en sí mismo, dejó abierta la posibilidad de segmentarlo por tipo de *leasing* o tipo de avión. Además, realizó otra posible distinción entre aviones de pasajeros y aviones de no pasajeros (o de carga) que satisfacen distintas demandas (Caso M. 10231 – AERCAP / GECAS / SES del 26 de julio de 2021).

<sup>7</sup> Por su parte, el *leasing* húmedo se da cuando una aerolínea (dador) proporciona un avión, tripulación completa, mantenimiento y seguro a otra aerolínea (tomador). El dador es el propietario del avión y, por lo tanto, es responsable de la operación técnica del avión y de la ejecución segura del vuelo (control operacional). Estas son típicamente transacciones a corto plazo entre dos aerolíneas.

<sup>8</sup> Empresa global de datos y análisis, especializada en proporcionar información y datos para el sector aeronáutico, turístico y de transporte.

### **III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia**

28. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

## **IV MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA**

### **IV.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía**

29. Como ya fue señalado previamente, AZORRA AVIATION HOLDINGS notificó la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la LDC, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. (d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley.
30. En efecto, conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la LDC, *“... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”*.
31. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”*.
32. Por otro lado, el artículo 9°, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: *“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación”*.

### **IV.2. La capacidad económica del infractor**

33. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 55, inc. d) de la LDC, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el *“... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...”*.
34. En el caso que se analiza, la multa se impone a AZORRA AVIATION HOLDINGS, empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.
35. A continuación, en atención al pedido de confidencialidad de las razones sociales de las empresas extranjeras del grupo comprador con actividad económica en Argentina, se detalla lo siguiente: (i) Empresas de BROOKFIELD y (ii) Empresas de OAKTREE.

36. Los ingresos por ventas de las empresas en Argentina, conforme los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2024 <sup>9</sup> son los siguientes:

**Tabla 2 | Facturación atribuible al Grupo Comprador (Año 2024)**

| Empresa               | Ingresos por Ventas (AR\$)                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Empresas de BROOKFELD | Entre ARS 300.000.000.000 y ARS 370.000.000.000 <sup>10</sup> |
| Empresas de OAKTREE   |                                                               |

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

37. La suma total de ventas en Argentina del grupo comprador oscila entre AR\$ 300.000.000.000 y AR\$ 370.000.000.000 <sup>11</sup> en el año 2024.
38. Por su parte, el valor de los activos transferidos en Argentina asciende a AR\$ 59.636.687.250.

**IV.3. Plazo en la demora**

39. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tomada en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
40. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025 y el formulario F0 fue presentado el 18 de febrero de 2026. El vencimiento del plazo para notificar operó entonces el 15 de diciembre de 2025, esto es, cinco días hábiles (una semana) luego del cierre.
41. Por lo indicado, AZORRA AVIATION HOLDINGS presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a CUARENTA (40) días hábiles administrativos —lapso que transcurrió entre el 16 de diciembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, ambos inclusive.

**IV.4. Monto de la multa**

42. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. (d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”.
43. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: “La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto

<sup>9</sup> A excepción del balance de la empresa CHELSEA S.A. que está cerrado al 5 de junio de 2024. Al respecto esta SCE lo considera suficiente para estimar los ingresos del grupo comprador.

<sup>10</sup> La empresa notificante solicitó la confidencialidad de las sumas exacta facturadas, por lo cual se expresa en rangos aproximados a fin de lograr ilustrar sobre los montos considerados a los efectos de esta multa.

<sup>11</sup> PESOS TRESCIENTOS MIL MILLONES Y PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL MILLONES.

*en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”.*

44. El volumen total de ventas del grupo comprador en el 2024 oscila entre AR\$300.000.000.000 y AR\$ 370.000.000.000.
45. Considerando los atenuantes que más adelante se mencionan se toma a los efectos del cálculo el 0,1% de la suma de AR\$ 300.000.000.000 y AR\$370.000.000.000, suma que asciende a un monto entre AR\$300.000.000 y AR\$370.000.000.<sup>12</sup> Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de cierre de la operación tiene un valor de AR\$ 1102,28, este 0,1% reseñado equivale a un monto entre 272.163,15 y 335.667,88 unidades móviles.<sup>13</sup>
46. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la LDC establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
47. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la LDC; (ii) que AZORRA AVIATION HOLDINGS se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que les efectuara esta SCE; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que AZORRA AVIATION HOLDINGS no tiene antecedentes de otra notificación tardía.
48. El volumen de negocios consolidado del grupo comprador fija el tope legal de la sanción (arts. 9° y 55, inc. d), de la LDC). Esta SCE no puede dejar de reconocer, sin embargo, que ese volumen corresponde a la actividad global de OAKTREE y BROOKFIELD, fondos con carteras diversificadas en sectores ajenos al arrendamiento de aeronaves, cuyas sociedades de cartera se gestionan de forma independiente entre sí y no coordinan su actividad comercial con AZORRA. La propia (ex) CNDC reconoce como atenuante que “... la operación de concentración económica representa un bajo impacto en el mercado relevante analizado”.<sup>14</sup>
49. La unidad de negocio de AZORRA afectada por esta operación factura en Argentina una fracción marginal del volumen de negocios consolidado del grupo comprador. Esa marcada diferencia de escala entre la facturación de la unidad de negocio afectada y el volumen de negocios consolidado del grupo debe pesar en la graduación de la multa, conforme el criterio de proporcionalidad que exige el artículo 56 de la LDC.
50. El derecho comparado sigue el mismo criterio. El artículo 14 del Reglamento (CE) N° 139/2004 exige graduar la multa según la gravedad de la infracción, no aplicar sin más

---

<sup>12</sup> PESOS TRESCIENTOS MILLONES.

<sup>13</sup> El 25 de febrero de 2025, el entonces SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 27.442, dictó la Resolución (ex) SIYC 21/2025 (RESOL-2025-21-APN-SIYC#MEC), que estableció el valor de la unidad móvil en un mil ciento dos con veintiocho centavos (\$ 1102,28).

<sup>14</sup> (ex) CNDC, *Documento de Trabajo sobre Multas por Notificación Tardía y Falta de Notificación* (dic. 2022), Sección VI.2 (criterios jurisprudenciales de graduación), disponible en el sitio web de la ANC.

el techo del volumen de negocios del grupo (art. 14.3). En los casos *Marine Harvest/Morpol*<sup>15</sup> y *Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône*,<sup>16</sup> la Comisión Europea impuso multas muy por debajo de ese techo, pese a que ambos grupos controlantes facturaban órdenes de magnitud más que las operaciones sancionadas. El mismo criterio corresponde aplicar aquí.

51. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar a AZORRA AVIATION HOLDINGS, en su carácter de adquirentes y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la LDC, una multa de QUINIENTAS (500 UM) unidades móviles por día, que en total suma VEINTE MIL (20.000 UM) por los CUARENTA (40) días de retraso, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

## V CONCLUSIONES

52. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
53. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, opina que corresponde:
- (a) Autorizar la operación de concentración económica notificada que consisten en la adquisición del control exclusivo de ciertos activos de la cartera de aeronaves y motores de DUBAI AVIATION ENTERPRISE LTD por parte de AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC a través de AZORRA NORDIC HOLDINGS, que implica en Argentina la adquisición de dos aeronaves y la totalidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados de los contratos de arrendamiento suscriptos con una aerolínea, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
  - (b) Imponer a AZORRA AVIATION HOLDINGS LLC en su carácter de adquirente una multa de VEINTE MIL (20.000 UM) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9º, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.
  - (c) Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial.
  - (d) Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.
54. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

---

<sup>15</sup> Comisión Europea, Caso N° COMP/M.7184 — *Marine Harvest/Morpol*, Decisión del 23 de julio de 2014.

<sup>16</sup> Comisión Europea, Caso N° COMP/M.4994 — *Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône*, Decisión del 10 de junio de 2009.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Dictamen Técnico**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 2091 | Dictamen SCE [ Aprueba - Multa ]

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.